



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-06 - Servizio Affari generali
ID Provvedimento: 1499

Oggetto: **Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, della Determinazione n. 1183 del 17.06.2026 relativa all'affidamento diretto alla Libreria Scientifica Ragni – CIG BBA7E046CD. Disimpegno fondi.**

IL DIRIGENTE

VISTO la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n. 126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del Direttore Generale n. 9/2022 e con Determinazione della Direttrice Generale n. 51 /2025;

VISTO la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21.01.2025 con la quale il sottoscritto Ing. Giampiero Mugheddu è stato nominato Dirigente del Servizio Affari generali - Area Amministrativa dell'ARPAS;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

VISTE

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art.21-nonies;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

RICHIAMATA

la Determinazione n. 1183 del 17.06.2026 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto alla Libreria Scientifica Ragni per la fornitura di volumi tecnico-scientifici per un importo complessivo pari a € 284,00 con attribuzione del CIG BBA7E046CD;

PREMESSO

- che la procedura di approvvigionamento è stata originariamente espletata mediante richiesta di offerta (RDO n. 6233828) sulla piattaforma MEPA e che all'esito della procedura è risultata aggiudicataria la società Feltrinelli S.p.A.;
- che la suddetta RDO prevedeva la possibilità di presentare offerte parziali in relazione alla disponibilità dei titoli;

CONSIDERATO

- che, a seguito dell'aggiudicazione, è emersa l'impossibilità per l'operatore economico Feltrinelli S.p.A. di fornire integralmente tutti i volumi richiesti;
- che, al fine di garantire il soddisfacimento del fabbisogno dell'Agenzia, si è proceduto ad affidare i titoli non disponibili alla Libreria Scientifica Ragni, operatore partecipante alla medesima procedura (RDO Mepa n. 6233828);

RILEVATO

- che il predetto affidamento è stato qualificato, nel provvedimento soprarichiamato, quale prosecuzione della procedura originaria;
- che tuttavia, sotto il profilo sostanziale e giuridico l'affidamento alla Libreria Scientifica Ragni è riferito a un operatore economico distinto e concerne prestazioni non eseguite dall'aggiudicatario principale;

ACCERTATO

che per detto affidamento è stato utilizzato il medesimo CIG BBA7E046CD già



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

associato alla procedura originaria e che la normativa vigente prevede l'obbligo di identificare ciascun affidamento mediante CIG univoco per garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO

che a seguito di successivo approfondimento istruttorio, è emerso che l' affidamento disposto in favore della Libreria Scientifica Ragni non può essere qualificato quale mera prosecuzione della procedura originaria, trattandosi di affidamento riferito a distinto operatore economico e a prestazioni non eseguite dall' aggiudicatario principale, con conseguente necessità di autonoma qualificazione giuridica e di corretta acquisizione del relativo CIG;

RILEVATO

inoltre, che l'utilizzo del medesimo CIG per affidamenti distinti determina una non corretta imputazione dei flussi finanziari nonché risulta in contrasto con le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e pertanto costituisce un vizio di legittimità dell'atto amministrativo;

ACCERTATO

che sussiste un interesse pubblico concreto e attuale:

- al ripristino della legalità amministrativa;
- alla corretta gestione delle procedure di affidamento;
- alla regolarità contabile e finanziaria;

VALUTATO

che l'annullamento è finalizzato al ripristino della legittimità dell'azione amministrativa, con particolare riferimento al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e non compromette l'interesse pubblico all'acquisizione dei beni nonché risulta conforme ai principi di buon andamento, efficacia e proporzionalità;

DATO ATTO

che, a seguito dell'annullamento d'ufficio della Determinazione n. 1183 del 17/06 /2026, si renderà necessario procedere a nuovo autonomo affidamento per la fornitura dei volumi non disponibili presso l'aggiudicatario della suddetta procedura.

DETERMINA

ART.1

di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, la Determinazione n. 1183 del 17/06/2026, relativa all'affidamento disposto in favore della Libreria Scientifica Ragni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

ART.2 di disimpegnare la somma complessiva di euro 284, 00 dal capitolo "SC02.1136 – Giornali, riviste e pubblicazioni" del bilancio in corso, precisando che per tali importi non si sono verificate movimentazioni finanziarie rilevanti ai fini della tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Dirigente
Giampiero Mugheddu



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Impegno	Posizione Impegno	Data Scadenza	Capitolo	Centro di Responsabilità	Importo Totale Adeguamento	Segno Adeguamento	Motivazione	Descrizione Fornitore	Causale
3260000628	001	16/06/2026	SC02.1136	00.01.01.00	284,00	-	02-RIMODULAZIONE VALORE	Libreria Scientifica Ragni	ANNULLAMENTO

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1136	TOTALE
2026	-284,00	-284,00
TOTALE	-284,00	-284,00

Istruttore Pratica:

ELISA PADDEU